刑法学

试用水印

共同犯罪
（犯罪之参与）

案例：潘金莲案新编

潘金莲为给丈夫武大郎治病而去药店买药，药店店主西门庆见潘金莲举止鬼鬼祟祟，误认为潘金莲要谋害亲夫。出于帮助潘金莲杀夫的意思，西门庆将一包毒药交给潘金莲，潘金莲不知情是毒药，给丈夫武大郎服用后致武大郎死亡。

问：潘金莲、西门庆的行为如何认定？

犯罪的角色参与问题！！！（正犯→共犯）

试用水印

共同犯罪的理论根由

刑法分则规定的犯罪构成通常是单独犯罪的完成形态。

例如，第232条规定的故意杀人罪，是指一个行为人（单独）将被害人杀死（完成）的情形。

- 如果犯罪在时间推进上没有完成，这是对犯罪构成的修正，产生了犯罪未完成形态。
- 如果犯罪由二人以上实施，这也是对犯罪构成的修正，产生了共同犯罪。

共同犯罪知识体系

问题	章节安排
共同犯罪的基本原理	第1节. 共同犯罪的理论前提 第2节. 共同犯罪的基础理论
正犯与共犯 （理论分类：定罪之用）	第3节. 共同正犯 第4节. 间接正犯 第5节. 狭义共犯（教唆犯和帮助犯）
共同犯罪人的刑事责任 （法定分类：量刑之用）	第12节. 共犯人的处罚原则
共同犯罪的特殊形式	第6节. 承继的共同犯罪 第7节. 片面的共同犯罪 第8节. 不作为的共同犯罪
共同犯罪的特殊问题	第9节. 共犯与身份 第10节. 共犯与认识错误 第11节. 共犯与犯罪形态

试用水印

共同犯罪的基本原理

第25条 共同犯罪，指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

不法是共同的 责任是个别的

共同犯罪的本质

二人以上共同实施犯罪，是一种客观的违法形态，即二人以上共同实施了具有法益侵害性的客观行为，造成了法益侵害事实。因而，最终是否承担刑事责任以及如何承担刑事责任还要根据各个人的主观责任而定。

（一）底层原理（总纲领）：“违法是连带的，责任是个别的”

- **“犯罪”的阶层化理解**：犯罪的成立首先是客观上的违法，其次是主观上的有责，因此共同犯罪中的“犯罪”首先是指客观层面共同的法益侵害事实，其次指主观上对于该事实的故意和意思联络。

- 评价犯罪的过程通常是，先确定数个参与人的行为是否造成法益侵害事实（违法性的判断），然后就该违法事实确认能否谴责行为人（责任的判断）。各参与人为了实现自己的犯罪而结合在一起，行为之间根据支配作用共同引起法益侵害的事实。法益侵害的事实与各参与人具有物理上、心理上的因果性。虽然这种因果性就各参与人而言并非完全等价，但是具有因果关系这一点却无法否认。这种法益侵害的连带因果性便决定了各参与人违法的连带性。
- 但是，如何承担责任，不同人的责任年龄与责任能力并不相同，需要分别判断。
- **【注意】**并不要求各行为人最终宣判有罪，也不要求宣判的罪名相同。

试用水印

<table>
<tr><td rowspan="4">I.
客观违法层面
（整体判断）</td><td>例1：甲向乙提议教训丙，乙同意并共同对丙使用暴力致丙死亡。事后查明，甲是杀人的故意，乙是伤害的故意。</td><td>共同制造了丙死亡的事实</td><td rowspan="3">成立共犯</td></tr>
<tr><td>例2：16周岁的甲应邀为13周岁的乙入室盗窃望风，并一同分赃。</td><td>共同制造了被害人财产损失的事实</td></tr>
<tr><td>例3：16周岁的甲与13周岁的乙共同轮流强奸妇女。</td><td>共同制造了被害人被轮奸的事实</td></tr>
<tr><td colspan="3">小结：客观层面上甲乙共同制造了法益侵害事实，因此两个人在客观层面上成立共犯，最终法益侵害结果，应当归属于每一个人的行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">II.
主观有责层面
（分别判断）</td><td>例1</td><td colspan="2">甲：故意杀人罪（既遂）
乙：故意伤害（致人死亡）</td></tr>
<tr><td>例2</td><td colspan="2">甲：盗窃罪（帮助犯）
乙：责任无能力（阻却责任）</td></tr>
<tr><td>例3</td><td colspan="2">甲：强奸罪（轮奸）
乙：责任无能力（阻却责任）</td></tr>
<tr><td colspan="3">小结：在主观层面上，根据各个人的责任范围、责任程度，决定每个人应否承担刑事责任、承担怎样的刑事责任。</td></tr>
</table>

试用水印

（二）共同犯罪中“共同”的标准

犯罪论体系

核心问题：各行为人“共同”到什么程度才需对整体结果承担责任？

- 考察共犯人之间关系的紧密程度。
- 形式上参考三项指标：客观行为、主观故意、触犯罪名。

完全犯罪共同说	共同犯罪必须是数人共同实行特定的犯罪，即二人以上只能就完全相同的犯罪成立共同犯罪。	“行为、故意、罪名”完全相同
部分犯罪共同说（通说）	成立共同犯罪只要行为人就部分犯罪具有共同故意和客观行为，即**部分重合**，在**重合的部分**成立共同犯罪。（可以在成立共同犯罪的前提下，分别定罪！）	“行为、故意”部分相同
行为共同说	共同犯罪是数人共同实施刑法上的违法行为而不是数人共同实施特定的行为，因此只要客观行为有部分重合并就重合部分具有意思联络就可以成立共同犯罪。	“行为”部分相同（相同部分意思联络）

不法要不要包含主观

试用水印

“共同”的认定【例】

甲以杀人的故意、乙以伤害的故意一起向丙开枪射击，丙中弹身亡，只能查明丙中了一发子弹，不能证明究竟是谁的子弹。如何追究甲、乙的刑事责任？

完全犯罪共同说	部分犯罪共同说	行为共同说
甲、乙不成立共犯，需单独处理	甲、乙在故意伤害罪范围内成立共犯	甲、乙成立共犯
甲：故意杀人罪（未遂） 乙：故意伤害罪（未遂）	甲：故意杀人（既遂） 乙：故意伤害（致人死亡）	
旧理论（摒弃）	主流观点	

试用水印

共同犯罪的本质小结

解决的问题：法益侵害结果的归属问题

1. 共同犯罪即是“共同不法”：违法是连带的，责任的个别的

- 正犯实施了客观不法行为（犯罪行为），即符合客观方面、不具备正当化事由的违法行为，其他行为人对此不法行为有共同参与行为（共同实行、帮助、教唆），且共同犯罪人具有共同故意，即可认为成立共同犯罪。
- 至于各行为人是否都具有责任年龄、责任能力、是否具有完全相同的故意内容、目的要素，并不影响共同犯罪的成立。

2. 部分行为共同说

- 共同犯罪的成立，并不要求数行为人最终被判的罪名相同，也不要求故意内容完全相同。
- 只需要行为人共同实施了某一不法行为（犯罪行为），特定行为人对此不法行为具有共同故意，在此行为涉嫌的范围内构成共同犯罪。也对此犯罪内的结果承担连带责任（对结果负责）。

试用水印

共同犯罪的认定纲要

1. 坚持以因果性为判断核心

- 无论是正犯还是共犯，因果关系都是归责的必要条件。
- 就单独正犯、共犯中的正犯来讲，具有因果关系是将结果归属于正犯的必要条件；作为刑罚扩展事由的教唆犯、帮助犯，也要求教唆行为、帮助行为与正犯结果之间存在物理的因果性或心理的因果性时，教唆犯、帮助犯才对正犯结果负责。
- 共犯的因果性问题，既关系到共犯成立与否，也关系到共犯在什么范围内承担刑事责任。

2. 坚持以不法为判断重心

首先判断参与人中谁的行为符合什么罪的构成要件，哪些人的行为对法益侵害结果的发生做出了贡献。

3. 坚持以正犯为判断中心

处理共同犯罪案件时，要先确认正犯，在正犯符合构成要件且违法的前提下，再判断是否存在教唆犯、帮助犯。

试用水印

不成立共同犯罪的情形！

1. 过失犯罪不成立共同犯罪。

- 【例外】交通肇事后，机动车辆所有人、乘车人、承包人、单位主管人员指使肇事司机逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，对指使者和肇事司机应以交通肇事罪（因逃逸致人死亡）的共犯论处。

2. 同时犯（又称“同时正犯”，同时不同心）

二人以上同时同地实施犯罪，但缺乏共同犯罪故意（既无双向意思联络，也无单向意思联络）。如果无法证明谁导致危害结果的，应当适用存疑时有利于行为人的原则。

3. 实行过限：超出共同故意之外的犯罪，过限部分一般不是共同犯罪。

4. 事前无通谋的窝藏、包庇行为，事后提供帮助的，不构成共同犯罪。

- 典型的罪名包括：窝藏罪；包庇罪；洗钱罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪；帮助毁灭、伪造证据罪。

试用水印

共同犯罪的形式（四类八种）

根据共同犯罪能否任意形成

1. 任意共同犯罪和必要共同犯罪

- 任意共同犯罪：刑法分则规定的一个人能够单独实施的犯罪，由二人以上共同实施而形成。绝大多数共同犯罪都是任意共同犯罪。
- 必要共同犯罪：刑法分则规定必须由二人以上共同故意实施的犯罪形式。
  - 聚众型：聚众斗殴罪；聚众扰乱社会秩序罪；聚众持械劫狱罪
  - 集团型：间谍组织、恐怖组织、邪教组织、黑社会性质组织
  - 对向型：以存在二人以上相互对向的行为为要件的犯罪

1）双方的罪名与法定刑相同：重婚罪、非法买卖枪支、弹药、爆炸物罪

2）双方的罪名与法定刑不同：受贿罪与行贿罪、拐卖妇女罪与收买被拐卖的妇女罪

3）只处罚一方的行为（片面的对向犯）：贩卖淫秽物品牟利罪，只处罚贩卖者，不处罚购买者；破坏军婚罪只处罚明知是现役军人的配偶而与之结婚的人，不处罚现役军人的配偶。

片面的对向犯不属于共同犯罪！因为只处罚一方

考一考

下列哪些选项中的双方行为人构成共同犯罪？

A. 甲见卖淫秽影碟的小商贩可怜，给小贩1000元，买下200张淫秽影碟

B. 乙明知赵某已结婚，仍与其领取结婚证

C. 丙送给国家工作人员10万元钱，托其将儿子录用为公务员

D. 丁帮助组织卖淫的王某招募、运送卖淫女

重婚罪 既包括事实婚 又包括法定婚 刑法上

答案：BCD

试用水印

根据共同犯罪故意形成的时间

2. 事前通谋的共同犯罪和事前无通谋的共同犯罪

- 事前通谋的共同犯罪：各共同犯罪人在着手实施犯罪以前，就形成共同犯罪故意，就实行犯罪进行了策划或商议。
- 事前无通谋的共同犯罪（即事中达成共同犯罪意思）：犯罪人在着手实施犯罪时或实行犯罪过程中形成共同犯罪故意的犯罪形式。

根据共同犯罪人之间有无分工

3. 简单共同犯罪和复杂共同犯罪

- 简单共同犯罪：二人以上共同直接实行某一具体的犯罪构成客观要件的行为，每一个共同犯罪人都是实行犯（即共同正犯）。
- 复杂共同犯罪：各共同犯罪人之间存在分工的犯罪形式，共同犯罪人中除了实行犯外，还有教唆犯或者帮助犯分工。

试用水印

根据共同犯罪人之间结合的紧密程度和有无组织形式

4. 一般共同犯罪和特殊共同犯罪

- 一般共同犯罪：二人以上为实施特定犯罪而事前或临时结合的无特殊组织形式的共同犯罪。一旦完成特定的犯罪，犯罪联盟就不复存在。
- 特殊共同犯罪：各共同犯罪人之间存在一定组织形式的共同犯罪，也称有组织的犯罪，即犯罪集团。

- 人数较多：必须是三人以上；
- 目的明确：具有共同实施某种犯罪的目的性；
- 较为固定：基本都有首要分子，具有一定的组织性；
- 危害严重：犯罪集团是最危险的共同犯罪形式（刑法打击的重点）。

要对集团成犯的成员有罪行负责

试用水印

正犯与共犯（理论分类）

对法益侵害的方式不同：

➢ 正犯

- 在共同犯罪中对于法益侵害结果的发生起直接支配作用的人，是犯罪的第一位责任人。
- 在形式上，正犯是依照刑法分则（规定“一人实行既遂”即单独正犯的基本构成要件）来定罪的人。

➢ 共犯（狭义的）

- 在共同犯罪中对于法益侵害起间接作用的人，即诱使、协助正犯实施法益侵害行为的人，是犯罪的第二位责任者。
- 在形式上，共犯是依照刑法总则（规定修正构成要件）来定罪的人。

犯罪未遂也是修正的构成要件

试用水印

正犯与共犯的关系

<table>
<tr><td rowspan="5">理论分类</td><td rowspan="4">正犯
（主要是实行犯）</td><td rowspan="2">方式上</td><td>直接正犯</td></tr>
<tr><td>间接正犯 利用他人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量上</td><td>单独正犯 只有一个人</td></tr>
<tr><td>共同正犯（共谋、承继）</td></tr>
<tr><td>共犯
（教唆犯、帮助犯）</td><td colspan="2">教唆犯 惹起犯意
帮助犯</td></tr>
<tr><td rowspan="3">正犯与共犯的关系（解决共犯可罚性的依据）</td><td>共犯独立性说</td><td colspan="2">共犯的可罚性在于共犯行为本身（教唆、帮助），共犯成立犯罪不要求正犯着手实行犯罪。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">共犯从属性说
狭义的共犯
教唆犯 帮助犯</td><td colspan="2">共犯成立犯罪至少要求正犯着手实施犯罪。</td></tr>
<tr><td colspan="2">与两阶层犯罪构成相符，即先看客观再看主观，如果客观正犯并没有着手，则没有发生法益侵害事实，主观要件无须再评价，犯罪当然不成立。</td></tr>
</table>

无违法阻却事由
客观不法 主观有责

试用水印

正犯

- **犯罪事实支配理论**：行为人以实现犯罪的意图，实质地支配犯罪行为和犯罪进程，处于主导、操纵犯罪的支配地位。
- **正犯的分类：**

- 方式上：直接正犯、间接正犯
- 数量上：单独正犯、共同正犯（承继的共同正犯、共谋的共同正犯）

行为支配 → 直接正犯
共同正犯
意思支配 间接正犯
强制欺骗
组织体支配
功能性支配
共谋
共同正犯

试用水印

（一）直接正犯

亲手实施犯罪，实现了构成要件所规定的行为，并对此承担刑事责任的人。

- 直接正犯可能单独成立犯罪，也可能存在于共同犯罪之中。
- 既遂的直接正犯是刑法分则设计具体犯罪构成的模板。

例如，拐卖妇女、儿童罪，直接正犯就是亲自实施拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转行为之一的人。

两个人都是直接正犯

试用水印

（二）间接正犯

支配犯罪事实的幕后者（间接支配）：通过强制或者欺骗手段支配直接正犯，完成构成要件的实现，将他人作为犯罪工具，以实现自己犯罪目的。

➢ **成立条件**

- 客观上对实行者有支配力。
- 主观上对实行者有支配的故意。

例如，甲过海关时，悄悄将毒品放入乙的口袋，通关后又将毒品悄悄取出。甲将乙作为自己走私毒品的工具，支配了走私毒品的过程，甲构成走私毒品罪的间接正犯。

➢ **间接正犯，原则上不构成共同犯罪。**

如果在一定程度上受到利用者控制的人，具有规范意识和意思能力，对犯罪有自己的认识和理解，具备有目的地实施犯罪的能力，犯罪时并没有受到强制，二者之间成立共同犯罪。

间接正犯的类型

间接正犯也是正犯，要对实行者具有支配力。这种支配力主要源于三种情形：一是强制手段，二是欺骗手段，三是法定身份。

（一）强制手段

1. 迫使无责任年龄的人实施犯罪

例如，甲拐骗到一个8岁小孩后，迫使其去盗窃。甲除了构成拐骗儿童罪外，还构成盗窃罪的间接正犯。

2. 强迫他人实施犯罪

例如，甲用枪指着乙，强迫乙猥亵丙。乙被迫照办。甲构成强制猥亵罪的间接正犯。乙可构成受强制的紧急避险。

3. 强迫被害人实施自损行为

这是指有某种实力优势的人支配他人实施犯罪。

例如，甲持枪逼乙跳崖自杀，乙迫于无奈，跳崖身亡。甲利用持枪优势支配乙的死亡，构成故意杀人罪的间接正犯。

试用水印

（二）欺骗手段

1. 引诱无责任能力的人

例如，甲引诱精神病患者乙窃取财物。甲构成盗窃罪的间接正犯。

2. 欺骗他人，利用他人有过失的行为

3. 欺骗他人，利用他人有故意的行为

利用他人犯A罪的故意，实现自己犯B罪的间接正犯的目的。

4. 欺骗被害人实施自损行为

（三）法定身份

这是指在真正身份犯的场合，有身份者利用无身份者实施犯罪，有身份者基于法律拟制的支配力构成身份犯的间接正犯。

例：甲是监狱的管教，因与犯人丙有仇，指使犯人乙殴打丙致其轻伤。甲、乙的行为该如何评价？

- 甲：虐待被监管人罪的间接正犯与故意伤害罪的教唆犯，想象竞合 择一重处罚
- 乙：故意伤害罪的实行犯与虐待被监管人罪的帮助犯，想象竞合

有一定的规范意识

试用水印

间接正犯的责任

1. 间接正犯的犯罪形态

- 间接正犯的着手：被利用者着手实行犯罪。
- 间接正犯的既遂：被利用者完成犯罪。

2. 间接正犯的责任承担

- 例1：甲教唆精神病人乙盗窃，乙盗窃1万元财物，甲构成间接正犯，数额为1万元。
- 例2：甲指使10岁的乙进入写字楼盗窃，乙在路上遇到8岁的丙。乙邀请丙参与，丙欣然接受。乙偷了一部电脑，价值8000元，丙偷了一部手机，价值5000元。乙、丙在客观阶层构成盗窃罪共犯。根据“部分实行、全部责任”原则，乙、丙的盗窃数额均为1.3万元。由于甲支配了乙的盗窃行为，要对其盗窃数额负责，故甲构成盗窃罪的间接正犯，数额为1.3万元。

试用水印

（三）共同正犯

1. 概念

共同对造成法益侵害、危险结果起实质的支配作用，都实施了实行行为。

➢ 成立条件

- 客观上，主体之间具有相互协作的行为事实，即各个主体都分担了导致结果发生的重要行为，或者对构成要件的实现起了关键作用。
- 主观上，主体之间有意思联络。注意，根据部分犯罪共同说，不要求有完全相同的故意。

例如，甲约乙共同对丙实施暴力，乙同意。甲与乙就具有共同实行的故意。

➢ 共同正犯的种类

- 共同实行犯
- 犯罪集团首要分子、聚众犯罪中的组织、策划、指挥者

试用水印

2. 共同正犯的法律后果

部分实行、全部责任（违法连带的后果）

- 二人成立共同正犯，则意味着在制造违法事实上具有连带性。因为违法具有连带性，所以产生“部分实行、全部责任”的处理原则。这是指，某个正犯虽然只实施了一部分的实行行为，但也需要对其他正犯制造的违法事实负责。

例1. 甲、乙共谋伤害丙，进而共同对丙实施伤害行为，导致丙身受一处重伤，但不能查明该重伤由谁的行为引起。甲、乙均成立故意伤害罪（致人重伤）。

例2. 甲、乙共同故意伤害丙，二人同时开枪，甲击中打死了丙，乙未击中。甲、乙均对死亡结果负责。

试用水印

3. 共谋共同正犯

共同谋议，他人实行：二人以上共谋实施一定的犯罪，但实际上只有一部分共谋人实施了该犯罪，其他没有具体实行行为的人应当与实行行为人成立共同正犯的情形。（参与共谋，但放鸽子）

- 本质："不是亲自分担了实行行为，而是与实行担当者的行为一并进行实质的考察认定为共同造成结局者。"
- 成立关键：行为人的谋议行为对于共同犯罪起到了实质的支配作用。如果缺乏支配作用，则成立心理的帮助犯。

例如，甲想抢劫，询问乙的意见并邀请乙参与。乙随口答应，但未提出实质意见。第二天，甲单独完成抢劫，乙未参与实行。由于乙对法益侵害结果未起到关键作用，故乙不构成共谋共同正犯，而是抢劫罪心理的帮助犯。

- 处理原则：一人既遂，全体既遂

甲、乙、丙密谋抢劫妇女丁，一起商议作案计划、查看作案地点、购买犯罪工具，后丙因为害怕而退出。甲乙实施抢劫行为并致妇女丁死亡。丙成立抢劫罪既遂。

共犯的脱离　　实行过限

狭义的共犯：教唆犯

教唆犯和帮助犯

本质：故意制造正犯的犯意

1、教唆的对象（被教唆者）：正犯

（1）具有规范意识和一定的责任能力即可，不要求达到责任年龄；

（2）特定人（一两个），否则为“煽动”；

（3）教唆对象已有犯意的情形：

- 他人已经具有犯罪意图，此时教唆不构成教唆犯；如果对他人起到心理帮助，就构成帮助犯。
- 他人已经有犯轻罪的意图，教唆他人犯重罪（与轻罪性质相同），则构成重罪的教唆犯。
- 他人已经有犯重罪的意图，教唆他人犯轻罪（与重罪性质相同），则构成较轻罪的帮助犯，因为对轻罪的实施起了心理上的帮助作用。
- 他人打算将来实施犯罪，教唆他人现在就实施，成立教唆犯。
- 他人打算若具备某个附加条件时就实施犯罪。为他人创造了附加条件，促使他人实施犯罪，成立教唆犯。

试用水印

2、教唆的行为：引起他人实施客观违法行为（法益侵害行为）的行为。

- 被教唆行为（实行行为）的客观阶层性：唆使他人实施犯罪的教唆行为，**只要求**故意引起他人的实行行为，**不要求**正犯产生犯罪故意。

例如：甲教唆乙说“丙是坏人，你把这个毒药递给他喝”，乙听成“丙是病人，你把这个土药递给他喝”，于是将毒药递给丙喝，丙喝下后死亡。

解析：甲没有间接正犯的故意，不构成故意杀人罪的间接正犯。甲有教唆的故意和行为，构成故意杀人罪的教唆犯。

- 被教唆行为（实行行为）的法益侵害性

教唆的故意不必从属于犯罪的故意

3、教唆的故意：唆使他人实施犯罪的故意

教唆行为引起正犯的实行行为，二者有因果性，法益侵害事实可以同时归属于教唆犯与实行犯（违法连带）。但最终成立教唆犯，还要符合主观阶层，即有教唆故意，这是主客观相一致的要求。

- 认识因素：认识到自己的教唆行为会使被教唆人产生犯罪意图进而实施犯罪，以及被教唆人的行为会发生危害社会的结果。
- 意志因素：希望或放任被教唆人实施犯罪行为并发生危害结果。

试用水印

4、教唆犯与间接正犯的关系

		教唆犯	间接正犯
相同点	客观上	二者都引起了他人实施违法行为	
	主观上	故意	
不同点	客观上：是否对实行者具有支配力	没有	有
	主观上：故意的程度和实行者的意识要求	故意唆使他人故意实施违法行为； 要求被教唆对象具有规范意识	故意指使他人实施违法行为
联系点	如果教唆犯是A，间接正犯是A+B,这里的B就是支配力。因此，间接正犯可以包容评价为教唆犯。		

试用水印

5、教唆犯的其他定性问题

（1）教唆犯的罪名：按照所教唆的罪定罪处罚。

教唆他人盗窃的，定盗窃罪；教唆他人杀人的，定故意杀人罪。

（2）教唆行为正犯化。

例如：第353条 教唆他人吸毒罪；第301条第2款 引诱未成年人聚众淫乱罪

试用水印

共犯：帮助犯

本质：故意帮助正犯

1、帮助的形式：作为、不作为；事前帮助、事中帮助

2、帮助的内容：物质帮助（如提供凶器）；精神帮助（强化实行犯的犯意）

3、关于帮助犯的其他问题：

- **外表无害的“中立”行为，客观上帮助了正犯，是否成立帮助犯？**

应当综合判断：帮助行为给对方犯罪是否起到了实质紧迫的促进作用、帮助者对于正犯行为的确定性（是否明知对方即将犯罪）。

如果回答都是肯定的，则应当成立帮助的。

例如：五金店的店员甲向正在斗殴的人乙出售利刃，乙利用该利刃致被害人重伤；甲成立故意伤害罪的帮助犯。

如果正犯的行为并不紧迫，或者只能大体估计对方将来可能实施犯罪行为，则不宜认定为帮助犯。

例如：五金店店员甲知道乙可能要用螺丝刀去盗窃，仍然将螺丝刀出售給乙。甲不成立盗窃罪的帮助犯。

- **被帮助行为（实行行为）的客观阶层性。**

只要求被帮助者（实行者）实施客观（违法）行为，不要求其必须产生明确的犯罪故意。

例如：甲误以为乙想杀死自己的丈夫丙，于是将毒药递给乙，而乙误以为是治病的药，于是给丈夫丙喂了该药并造成了丈夫死亡的结果。

解析：甲有帮助的行为，也有帮助的故意，构成故意杀人罪的帮助犯。

- **关于因果关系**

如果帮助行为与正犯的行为结果之间不具有物理或者心理上的因果关系，即使帮助者主观上具有帮助的意图，也不能认定为帮助犯。

例如：某夜甲发现乙入室行窃，在乙毫不知情的情况下，主动为乙望风，但是望风过程中未发现任何异常，乙窃取3万元现金后离开现场。

解析：甲的望风行为对于乙的盗窃结果没有物理和心理上的因果关系，因此甲不成立帮助犯。

教唆犯、帮助犯与间接正犯的关系

- 间接正犯：支配犯罪
- 教唆犯：引起犯罪
- 帮助犯：强化犯罪

共同犯罪人的刑事责任（法定分类）

- 分工分类法：正犯、共犯。
- 作用分类法：主犯、从犯、胁从犯。
- **作用分类法基础上考虑分工分类法**确定承担刑事责任。

在实务认定中，这两种分类并不是彼此对立的分类体系，而是前后相续的分类体系：先用“正犯-共犯”定罪，然后用“主犯-从犯”量刑。

试用水印

共犯人的法定分类:量刑之用

一、主犯

第26条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

主犯的种类及刑事责任的承担

主犯的种类	刑事责任的承担
（一）首要分子（犯罪集团；聚众犯罪）	按集团全部罪行承担
（二）其他主犯 1. 犯罪集团、聚众犯罪中起**主要作用**的**非首要分子** 2. 非犯罪集团、聚众犯罪中起**主要作用**的犯罪分子	按所参与、组织、指挥的罪行承担

试用水印

主犯与首要分子的关系

1、首要分子分为：犯罪集团中的首要分子、聚众犯罪中的首要分子

2、犯罪集团的主犯包括首要分子和其他起主要作用的犯罪分子。因此，犯罪集团的首要分子一定是主犯，但犯罪集团的主犯不一定是首要分子。

3、聚众犯罪有两种情形：

a. **只处罚首要分子**。例如，刑法第291条第1款规定的聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪。如果此时首要分子只有1人，则无共同犯罪而言。所以，聚众犯罪不一定都是共同犯罪。

b. **既处罚首要分子，也处罚积极参与者**。例如，刑法第290条第1款规定的聚众扰乱社会秩序罪。此时，聚众犯罪属于共同犯罪。

【小结】当聚众犯罪中的首要分子有多人，那么起主要作用的是主犯，起次要作用的是从犯。因此，聚众犯罪中的首要分子不一定都是主犯。反过来，聚众犯罪中的主犯也不一定都是首要分子。因为聚众犯罪中其他参与者如果起主要作用，也可以是主犯。

试用水印

二、从犯

第27条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

（一）从犯的分类

1、起次要作用的实行犯。　正犯可能是主犯也可能是从犯

2、起辅助作用的帮助犯。　100%从犯

【注】有的情况下刑法将帮助行为、从犯规定为独立的犯罪（协助组织卖淫罪）。

（二）刑事责任的承担

- 应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
- 但从犯仍然应当对全部犯罪承担刑事责任。

试用水印

三、胁从犯

第28条 对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

（一）概念

被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿的参加犯罪，并在共同犯罪中起较小作用的人。

（二）排除胁从犯成立的情形

1、身体完全受强制

2、完全丧失意志自由

3、紧急避险

（三）刑事责任的承担

由于行为人被胁迫参加犯罪，其实施合法行为的期待可能性减少，且客观上在共同犯罪中起次要作用，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

试用水印

四、教唆犯

1）教唆他人已实施所教唆的罪，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。如果起主要作用，按主犯处罚；如果起次要作用，按从犯处罚。

2）教唆不满18周岁的人犯罪的：从重。

3）教唆犯的停止形态

被教唆者对于“所教唆的犯罪”	未实施任何行为	实施预备行为	着手但未既遂	实施有重合部分的新罪
被教唆者	无罪	预备或者中止	未遂或者中止	新罪
教唆者（共犯从属性说）	无罪	预备	未遂	重合部分成立既遂

试用水印

共同犯罪的特殊形式

一、承继的共同犯罪（事中共犯）

共同犯罪在参与时间上的特殊形式：在行为人实施犯罪的过程中，他人在行为人知情的情况下参与进来，实施犯罪。

1. 事中共犯与事前独立犯罪的界限何在呢？**看犯罪行为是否实行终了**。

如果犯罪行为已经实行终了，他人再参与犯罪，那就不是共同犯罪，而应单独犯罪。如果犯罪行为还未达终了，则可以成立共同犯罪。

2. 但是，如果所参与的犯罪是**继续犯**（比如，非法拘禁；状态犯，比如盗窃），犯罪虽然已经既遂，但由于其不法状态和不法行为仍在持续，则此时的加入行为也可以成立共同犯罪。

3. 承担刑事责任的范围（一般原则）：

- 如果前行为是单一行为，那么后行为人虽然在实施犯罪过程中介入的，仍应当对全部犯罪承担责任。
- 如果前行为是复合行为（如结果加重犯、多次犯），后行为人只对其介入行为承担责任。

试用水印

关于承继行为成立怎样的共同犯罪，需要具体分析：

（1）在诈骗、敲诈勒索之类的犯罪中，前行为人实施了欺骗、恐吓行为之后，后行为人只是参与接受财物的，应认定为承继的帮助犯。

（2）在抢劫罪中，前行为人实施了暴力、胁迫等行为，后行为人参与了取走财物的行为的，后行为人成立抢劫罪承继的共同犯罪。至于后行为人是承继的共同正犯还是承继的帮助犯，则取决于其所起的实质作用。

（3）在结合犯中，后行为人仅参与后一犯罪的，则不构成结合犯，仅成立后一犯罪。

例如，绑架中杀害人质，只定绑架罪，加重处罚。甲绑架丙后，没能向丙的家属要到钱，便决意撕票。此时，乙参与进来和甲共同杀死了丙。乙不构成绑架罪，仅成立故意杀人罪。

试用水印

二、片面的共同犯罪？

共同犯罪在意思联络上的特殊形式：甲乙参与同一犯罪，甲认识到自己和乙在共同犯罪，而乙没有认识到自己和甲在共同犯罪。

（一）片面的共同犯罪类型：

1. 片面帮助：甲暗中帮助乙实行犯罪，而乙对此不知情。

例如，甲欲杀丙，看到乙在追杀丙，便暗中设置绳索将丙绊倒，乙顺利杀了丙。

【分析】片面帮助者成立片面帮助犯。甲构成故意杀人罪的片面帮助犯（既遂）。乙自己构成单独的故意杀人罪既遂。注意，这里的共同犯罪不是相互构成，而是单向性构成。

2. 片面教唆：甲暗中教唆乙犯罪，而乙没有认识到被教唆。

例如，甲偷偷将乙的妻子与丙通奸的照片放在乙路过的地方，乙偶然发现后火冒三丈，杀了丙。

试用水印

3. 片面实行：甲暗中和乙共同实行犯罪，而乙实行犯罪时对此并不知情。

例如，甲得知乙欲强奸妇女，便提前将妇女打晕（轻伤）然后退出，乙顺利强奸了妇女，但乙不知是甲将妇女打晕。强奸罪的实行行为包括暴力行为和奸淫行为，所以甲属于片面实行。

【分析】对于片面实行犯的定性，存在理论争议。观点展示：

- **肯定说**：片面实行者构成片面实行犯（片面共同正犯）。甲构成强奸罪的片面共同正犯。
- **否定说**：片面实行者不构成片面共同正犯。甲构成故意伤害罪，乙构成强奸罪。

（二）片面共犯的责任承担：

- 对知情的一方适用共同犯罪处罚
- 对不知情的一方不适用共同犯罪处罚

试用水印

三、不作为的共同犯罪

共同犯罪在行为方式上的特殊形式。

1. 共同正犯

类型	举例	结论
不作为的实行犯+不作为的实行犯	夫妻二人看到婴儿高烧不退，都不救助，导致婴儿死亡。	二人构成不作为形式的共同犯罪。
作为的实行犯+不作为的实行犯	丈夫欲杀死养子，向其养子投毒，妻子看到后默不作声，导致养子死亡。	丈夫的作为与妻子的不作为构成共同犯罪。

试用水印

2. 共犯与正犯

共犯	正犯（实行犯）	举例	结论
作为的帮助犯	不作为的实行犯	母亲甲不想抚养婴儿，让保姆乙将婴儿抱到集市抛弃	甲构成遗弃罪的实行犯（真正不作为犯），乙构成遗弃罪的帮助犯（作为方式）
不作为的帮助犯	作为的实行犯	小偷甲塞给仓管员乙两包烟，让其行个方便，乙便对甲的盗窃行为装作不知道，甲顺利盗窃既遂	甲构成盗窃罪的实行犯（作为方式），乙构成盗窃罪的帮助犯（不作为方式）
作为的教唆犯	不作为的实行犯	甲不慎致丙轻伤后，打算立即救助丙。过路人乙劝说甲不要救助丙，甲接受教唆没有救助丙，导致丙死亡	甲构成故意杀人罪的实行犯（不作为方式），乙构成故意杀人罪的教唆犯（作为方式）

试用水印

3. 共犯人的作为义务

故意的犯罪行为也可能产生作为义务，既然如此，共犯人的犯罪行为也可能产生阻止其他共犯人的犯罪行为的义务。

（1）在甲的犯罪行为使被害人处于不能反抗等（使被害人陷入需保护的）状态下，乙继续对被害人实施相同或者不相同犯罪行为，甲不阻止乙的犯罪行为，应对乙造成的犯罪结果承担责任。

例如，甲以强奸故意使用暴力致丙女昏迷后奸淫了丙女，随后乙到现场也要奸淫昏迷的丙女。

- 由于甲的先前行为使丙女处于不能反抗的状态，导致丙女的法益处于紧迫的危险中，因而产生了作为义务。如果甲不阻止乙的强奸行为，则甲对乙的行为与结果承担责任，即承担轮奸的责任。
- 如果乙到现场后发现丙女昏迷便要窃取丙女的财物，甲不阻止乙的行为的，也要承担盗窃罪的刑事责任。

试用水印

（2）在甲、乙共谋犯罪的场合，甲在犯罪过程中明知乙实施超出共谋犯罪的行为时，只要甲的先前行为使法益处于危险状态或者使被害人陷入需要保护的状态，其就有义务阻止乙实施超出共谋范围的行为。

例如，甲、乙二人共同入户抢劫，甲捆绑了被害人丙女的手脚，乙在一旁搜寻财物。随后，乙打算强奸丙女。此时，由于甲的捆绑行为使丙女陷入无法反抗的状态，因而甲有义务阻止乙的强奸行为。如不阻止，甲也成立强奸罪。

试用水印

共同犯罪的特殊问题1

共同犯罪与身份问题

➢ 真正身份犯的共同犯罪

真正身份犯即定罪身份，只有具备此身份的人才能成立此罪的实行犯（直接正犯和间接正犯），没有此身份的人不能成立实行犯，但可以构成共犯（教唆犯和帮助犯），因此他不能单独成立此罪。

例1，贪污罪是真正身份犯，国家工作人员才能构成实行犯，非国家工作人员可以成立共犯，但不能独立构成贪污罪。

例2，非国家工作人员在国家工作人员不知情的情况下，利用国家工作人员职务便利为他人谋利并收受财物，非国家工作人员不构成受贿罪的间接正犯。

➢ 不真正身份犯的共同犯罪

不真正的身份犯即量刑身份。

例如，未成年人身份可以导致从宽处罚。这种身份只及于自身，不及于共同犯罪人。

试用水印

共同犯罪的特殊问题2

共同犯罪与认识错误

问题意识：在共同犯罪中部分人产生了错误认识的情况下，对其他人应该如何处理？

➢ 共同正犯之间的认识错误

具体符合说

1. 同一犯罪构成内的认识错误

处理办法：只要危害结果发生，就定故意犯罪既遂。

类型	案例	处理
对象错误	甲、乙共谋杀害丙，一起向丙开枪，甲什么也没打中，乙却误以为丁是丙，而将丁打死。	甲、乙成立故意杀人罪的共同正犯，而且既遂。
打击错误	甲、乙共谋杀害丙，一起向丙开枪，甲什么也没打中，乙因为没有瞄准而打死了丙身边的丁。	甲、乙成立故意杀人罪的共同正犯，而且既遂。

想象竞合择一重处罚

试用水印

2. 不同犯罪构成内的认识错误

- 按照认识错误的一般处理办法处理。
- 对于共同正犯范围内的行为，坚持部分实行、全部责任原则，部分正犯超出共同犯罪范围的过失行为，其他正犯不负责任。

【例】甲、乙共谋打碎珍贵蜡像，甲什么也没打中，乙却将丙误以为是蜡像而打死。

【解析】甲、乙成立故意毁坏财物罪的共同正犯，但甲对乙的过失致人死亡的行为不负责任。

二人以上故意共同去犯罪

试用水印

➢ 共犯与正犯之间的认识错误

概念：正犯出现认识错误，导致其实现的事实与共犯教唆、帮助的主观意图不一致。

1. 同一犯罪构成内的认识错误

处理办法：只要发生危害结果，正犯犯罪既遂，共犯也既遂。

【例】甲教唆乙杀害丙，乙误将丁以为是丙而杀害。

【解析】乙成立故意杀人罪既遂，甲也成立故意杀人罪教唆犯既遂。

乙认识错误　　甲打击错误

试用水印

2. 不同犯罪构成间的认识错误

- 按照认识错误的一般处理办法处理。
- 教唆犯、帮助犯对于正犯在共同犯罪范围内的行为要负责，但是对于正犯超出共同犯罪范围的过失行为不用负责。

【例】甲教唆乙打死丙的珍贵宠物狗，乙因为没有瞄准打死了丙。

【解析】甲属于教唆故意毁坏财物罪未遂，因为刑法不处罚故意毁坏财物罪未遂，所以甲无罪。乙成立过失致人死亡罪。在此注意:甲对乙过失致人死亡罪不负责任。

试用水印

➢ 间接正犯与教唆犯的认识错误

包容评价：间接正犯=教唆+支配

1. 以间接正犯的故意，实际上产生了教唆犯的效果。

例1：甲认为乙只有8周岁而唆使乙抢劫，乙实际上已满14周岁。甲的行为成立抢劫罪的教唆犯。

例2：公共阳台上晒了一些丙的衣服，甲欺骗乙说“那是我的衣服，你帮我拿过来吧！”乙明知那不是甲的衣服，仍然帮助甲实施盗窃行为，甲的行为成立盗窃罪的教唆犯。

2. 以教唆犯的故意，而实际上产生了间接正犯的效果。

甲以为乙已满14周岁而唆使乙抢劫，乙实际未满14周岁的，对甲按抢劫罪的教唆犯处理。

都以教唆犯论处，间接正犯与教唆犯是包容的关系

试用水印

共同犯罪的特殊问题3

共同犯罪与实行犯过限

问题意识：共犯对于实行犯超出共同犯罪的部分是否承担责任？

质的过限（非重合性过限）	量的过限（重合性过限、结果加重犯）
甲教唆乙入室盗窃，乙入室盗窃取得财物后，发现熟睡的女主人，遂将室内女主人强奸。	甲教唆乙入室盗窃，乙入室盗窃时遭遇提前下班回家的男主人，遂将男主人打成重伤，取得财物逃离现场。 转化型抢劫或事后抢劫
质的过限：法益不同且不具重合性。 解决方法：过限部分由过限人单独承担责任。	量的过限：法益具有重合的部分。 解决方法：_____对过限部分是否承担责任，则需要经过判断（见下表）

判断	客观	共谋实行的犯罪行为对于过限部分是否具有高概率风险（直接原因力）？	
	主观	非过限人对于过限部分是否具有预见可能性？	
回答为“肯定”		非过限人应当对过限部分承担责任	成立原罪的结果加重犯
回答为“否定”		非过限人不应当对过限部分承担责任	仅在重合部分成立既遂

基本结果演化加重结果

共同犯罪的过剩问题（例1）

【案情】甲、乙、丙共谋要“狠狠教训一下”他们共同的仇人丁。到丁家后，甲在门外望风，乙、丙进屋对丁进行殴打，遭到丁的抵抗和辱骂，乙、丙二人分别举起板凳和花瓶向丁头部猛击，将其致死。

【判断】

- 三人共谋实施的犯罪行为是：严重伤害。（“狠狠教训”）
- 客观：严重伤害行为对于死亡结果是否具有高概率风险。有！
- 主观：甲对于丁的死亡结果是否应当预见。是！

【结论】

非过限人甲应当对过限部分承担责任，成立故意伤害罪的结果加重犯。

试用水印

共同犯罪的过剩问题（例2）

【案情】甲教唆乙入室盗窃，乙入室盗窃时遭遇提前下班回家的男主人，遂将男主人打成重伤，取得财物逃离现场。

【判断】

- 甲、乙共谋实施的犯罪行为是：盗窃。
- 客观：盗窃行为对于致人重伤结果是否具有高概率风险。没有！
- 主观：甲对于致人重伤的结果是否应当预见。不应当！

【结论】

非过限人甲不应当对过限部分承担责任，仅在盗窃罪的范围内成立既遂。

试用水印

共同犯罪的特殊问题4

共同犯罪与犯罪形态

- 问题意识：在共同犯罪中，部分人的犯罪行为停止下来了，其他共犯人的犯罪停止形态应该如何认定？

1. 原则：部分行为全部责任
2. 犯罪形态的从属性
3. 由于行为人的主观上对于犯罪停止的心态不同，会导致对共犯人的犯罪停止形态的认定不同。

例如，甲、乙二人共同实施杀人行为，在犯罪过程中，甲主动停止自己的行为，并且阻止了乙的行为，甲是故意杀人罪的犯罪中止，乙是犯罪未遂。

试用水印

3. 共犯的中止

（1）常规中止方式：停止自己的行为，且有效制止其他实行犯的行为

（2）以自愿脱离方式的中止：

- 首先判断意图中止的部分犯罪人，在共同犯罪分工是什么，即扮演什么角色；
- 其次再判断其中止的努力发生在什么阶段。

分工	阶段	
	预备阶段	实行阶段
实行犯	告知；收到	有效制止其他实行犯的行为
教唆犯	使被教唆者放弃犯意	
作为主谋的实行犯	有效制止其他实行犯的行为	
帮助犯	切实切断自己与结果之间物理、精神上的原因力	

试用水印

3. 共犯的中止【总结】

1）判断行为人是否属于“以自愿脱离的方式中止”的四个步骤：

2）他在共同犯罪分工，即扮演什么角色；

3）其中止的努力发生在什么阶段；

4）他应当做到什么就可以成立中止；

5）他做到了吗？

试用水印

共犯中止的判断

【案情1】甲与乙共谋盗窃汽车，甲将盗窃所需的钥匙交给乙。但甲后来向乙表明放弃犯罪之意，让乙还回钥匙。乙对甲说：“你等几分钟，我用你的钥匙配制一把钥匙后再还给你”，甲要回了自己原来提供的钥匙。后乙利用自己配制的钥匙盗窃了汽车（价值10万元）。

【解析】甲是帮助犯，并没有消除自己对于犯罪结果的物理上的帮助作用，甲成立盗窃罪既遂。

【案情2】丁知道孙某想偷车，便将盗车钥匙给孙某，后又在孙某盗车前要回钥匙，但孙某用其他方法盗窃了轿车。丁对孙某的盗车结果是否承担责任？

【解析】丁是帮助犯，确实消除了自己对于犯罪结果的物理上、精神上的帮助作用，丁成立犯罪中止。

试用水印

共犯中止的判断

【案情3】甲、乙二人在河边散步，偶遇朋友丙、丁前往抢劫作案现场，甲、乙受邀加入，后来丙提出参加人太多恐分赃太少，甲、乙自动提出退出。丙、丁抢劫完成，重回原地，驾驶摩托车带着甲、乙离开现场，甲、乙没有参与分赃。

【解析】甲、乙属于实行犯。在预备阶段成立犯罪中止，只需要告知对方自己退出且对方已经收到，因此，成立犯罪中止。

【案情4】甲承诺给乙10万元让乙杀丙，并先付了5万元。在距离乙杀人还有3小时的时候，甲后悔，打电话给乙让乙不要杀丙，乙在电话里说了一声“知道了”就挂断电话，3小时后，乙仍然杀了丙，并要甲支付另外的5万元。

【解析】甲是教唆犯。在预备阶段成立犯罪中止，只需让对方放弃杀人的意图，但是甲没有做到。因此，甲成立故意杀人既遂。

4. 共犯的脱离

部分共同犯罪人自愿放弃或者被迫停止行为，并消除自己的行为与结果之间的原因力后，将不再跟随其他犯罪人成立既遂，而承担中止、预备、未遂的刑事责任。

➢ 脱离的意义

脱离者不再对后续的既遂结果承担责任，但脱离者与其他人之间的共犯关系的存在是不容否认的客观事实。

➢ 脱离之后的犯罪形态

<table>
<tr><td rowspan="3">共犯的脱离</td><td>如何脱离</td><td>预备阶段</td><td>实行阶段</td></tr>
<tr><td>自愿脱离</td><td colspan="2">中止</td></tr>
<tr><td>非自愿脱离（非基于本人意志而消除自己与犯罪结果物理、心理上的原因力。）</td><td>预备</td><td>未遂</td></tr>
</table>

试用水印

共犯关系脱离的重要案例

（1）乙知道甲将入户盗窃，而将入户钥匙提供给甲，但甲到了现场之后首先使用自己携带的钥匙入户盗窃了他人财物。

【分析】在这种情况下，仍然肯定乙的帮助行为与甲的盗窃结果之间具有心理的因果性。因为甲在盗窃的过程中清楚地知道，即使自己的钥匙打不开门，但还有乙提供的钥匙，所以，乙的帮助行为强化了甲的犯意。

（2）甲到了现场后首先使用乙提供的钥匙，但发现乙提供的钥匙根本不起作用，于是使用自己的钥匙入户盗窃了财物。

【分析】在这种情况下，乙的帮助行为只是与正犯着手实行盗窃之间具有物理上的因果性，但与正犯结果之间既没有物理的因果性，也没有心理上的因果性。所以，乙仅成立未遂犯的帮助犯。

（3）若甲到现场后首先使用乙提供的钥匙，并且打开门窃取了财物。

【分析】在这种情况下，乙提供钥匙的行为与甲的盗窃结果之间既具有物理的因果性，也具有心理的因果性，成立盗窃罪既遂。

共犯关系脱离的重要案例

（4）甲决意盗窃并邀约乙为自己的入户盗窃望风，在甲入户物色财物的过程中，乙打电话告诉甲自己不再实施望风行为。

【分析】甲知道乙离开后继续实施盗窃行为既遂的，乙成立盗窃罪的中止犯，不承担既遂责任。

（5）甲入户盗窃，邀约乙为其盗窃望风，乙同意并为甲望风。但在甲入户后，乙悄悄溜走了，甲不知情，后盗窃既遂。

【分析】即使乙离开了望风现场，其行为依然使得甲安心盗窃，因而与甲的盗窃结果之间具有心理的因果性。由于乙并没有脱离共犯关系，所以，依然应负盗窃既遂的责任。

试用水印